

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1497/2531

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตรฯ

โจทก์

นายเจริญ นิสสะ กับพวก

จำเลย

นายเจริญ นิสสะ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระในอันที่จะเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกา จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงาน บังคับคดีดำเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรก เพราะทำการขายทอดตลาดโดยไม่มีตัวจำเลยอยู่ในที่ ๆ ทำการขายทอดตลาด อีกทั้งบ้านของจำเลยที่ 1 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดนั้นลักษณะเป็นเรือนโบราณ มีคนอาศัยอยู่ถึง 8 คน ราคาไม่น้อยกว่า 100,000 บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีประมูลขายเพียง 10,000 บาท ประกอบกับมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินรายนี้เพียงคนเดียว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว(อันดับ 60 แผ่นที่ 2)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2529 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดบ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่นายสมชาย สัยละมัย ในราคา 10,000 บาท จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องในวันเดียวกันขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไปสักวันหนึ่งเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นสอบโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทนายโจทก์แถลงคัดค้านและเจ้าพนักงานบังคับคดีแถลงว่าได้ดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 10.00 นาฬิกา เสร็จสิ้นในเวลา 10.10 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีภายหลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นอีกทั้งก่อนขายทอดตลาดได้ประกาศทางเครื่องขยายเสียงด้วยแล้วจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนการขายทอดตลาด ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 59)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามฎีกา และมีใช่เป็นฎีกาขอกฎหมายที่ไว้สาระ ให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามฎีกา และมีใช้เป็นฎีกาข้อกฎหมายที่
ไร้สาระ ให้รับฎีกาจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ